

1. 업무 개요

경영기획본부 경영지원처 ◆◆팀에서는 공사·용역에 관한 입찰공고·입찰참가자격사전조사·등록·설명·입찰·적격심사 등 계약체결에 관한 사항을 수행하고 있으며 “■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ 용역[용역비: 320백만 원, 용역기간: 2018.3.22.~2018.12.10., 계약상대자: 주식회사 ○○○○○○]” 계약을 추진하였다.

2. 판단 기준

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) 제1항 제1호 마목에 따라「정당한 이유 없이 계약이행능력의 심사에 필요한 서류의 전부 또는 일부를 제출하지 아니한 자」는 “부정당업자”에 해당되며 제2항에 따라「즉시 1개월 이상 2년 이하의 범위에서 입찰참가자격을 제한하여야 한다.」고 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경영기획본부 경영지원처 ◆◆팀에서는 “■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■” 용역 계약을 추진하면서 개찰 결과 1순위 업체인 (주)■■■■이 적격심사 서류(또는 적격심사포기서)를 제출기한인 2018.3.2.까지 제출하지 않아 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) 제1항 제1호의 마항에 해당되어 제2항에 따라 부정당업자 제재를 위한 계약심의위원회 등 입찰참가자격 제한을 즉시 하여야 함에도 약 4개월 10일이 지난 후에 계약심의위원회를 개최하였다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

의견없음

5. 조치할 사항

- ① 경영기획본부 경영지원처장은 동일한 사례가 발생하지 않도록 계약심의위원회 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.
- ② 경영기획본부 인재경영처장은 경영기획본부 경영지원처 ◆◆팀 ◇급 ○○○에게 “주 의” 조치하시기 바랍니다. 【주 의】